

1500761-24.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500761-24.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145969/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25255507 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2145969 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Indiciado:

GIOVANI KENNEDY SANTOS e outros

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

03/08/2022

Em 03 de agosto de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, os réus GIOVANI KENNEDY SANTOS, GUSTAVO AUGUSTO DOS SANTOS e ALEF BATISTA DOS SANTOS, bem como os seus Defensores Técnicos, DR. Jose Claudio de Moraes OAB 101244/SP, DR. Jose Marcio Martins OAB 131536/SP e DR. Jose Mauricio Camargo OAB 292417/SP, respectivamente. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Ramon Fernandes Assunção Junior (PM) e Gregori Moraes de Oliveira (PM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de os acusados se entrevistarem reservadamente com os seus Defensores. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório dos réus. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao

Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Os réus GIOVANI KENNEDY SANTOS, ALEF BATISTA DOS SANTOS e GUSTAVO AUGUSTO DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que: 1) no dia 29 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia 29 de maio de 2022, por volta das 18h20, na Rua Sete de Setembro, nº 604 - Vila Dr. Laurindo, e na Rua Joaquim de Paula arruda, nº 100 - Jardim São Paulo, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 3 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2,5 gramas, 1 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 0,6 gramas, 22 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 4 gramas, 10 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 9,5 gramas, e 8 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7 gramas,, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados se dedicavam ao tráfico ilícito e, para tanto, traziam consigo algumas porções de entorpecente e permaneciam juntos no local da abordagem, que elegeram como "ponto", aguardando usuários para promover a venda oportuna. Na prática delitiva GIOVANNI, ALEF e GUSTAVO faziam uso do imóvel em que residiam onde guardavam e mantinham mais drogas em depósito para posterior entrega ao consumo de terceiros. Policiais Militares estavam em serviço quando, ao ganharem a Rua Sete de Setembro, avistaram os denunciados dentro da "Padaria Sete" e deliberaram pela abordagem, tendo em vista delações anteriores dando conta de que os três irmãos estavam vendendo drogas no município. Assim é que, em revista pessoal, os Policiais encontraram 3 porções de cocaína e 1 eppendorff contendo cocaína dentro da carteira de ALEF, além de R\$ 2,00 em dinheiro. Com GUSTAVO, os agentes públicos encontraram 1 aparelho de telefone celular a importância de R\$ 10,00 em espécie. Em poder de GIOVANI, os Policiais ainda localizaram R\$ 60,00 em dinheiro, todos os valores oriundos do tráfico ilícito de drogas que os denunciados exerciam no local, de forma associada. Na ocasião, indagados, os três indivíduos admitiram a prática delitiva e GUSTAVO informou que havia mais drogas no imóvel onde eles residiam, sendo 22 porções de "crack", que estavam na janela da cozinha, além de R\$ 20,00 em espécie, provenientes do tráfico, que estavam sobre o balcão. GIOVANI, por sua vez, disse que havia mais 10 eppendorffs de cocaína e outras 8 porções da mesma droga na garagem da residência, essas últimas embaladas a vácuo, todas dispostas de modo a facilitar a mercancia. De imediato, os Policiais se deslocaram para a residência dos acusados, localizada na Rua Joaquim de Paula Arruda, nº 100 e, efetuando buscas, lograram encontrar as 22 porções de "crack" escondidas na janela da cozinha, os 10 eppendorffs de cocaína e as 8 porções de cocaína na garagem do imóvel, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além dos R\$ 20,00 em dinheiro em cima do balcão, valor angariado com a venda de drogas que os réus estavam praticando, de forma associada. Os réus foram notificados (fls. 122, 124 e 126/127) e apresentaram Defesas Preliminares (fls. 138/139, 152 e 156/157). Assim, por decisão proferida no dia 20 de julho de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 158/160). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, os acusados foram interrogados, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos acusados nos termos da exordial, enquanto a Defesa Técnica, ao revés, pugnou pela absolvição dos réus,

sustentando, em apertada síntese, insuficiência probatória. Folha de antecedentes a fls. 39/40 e 43/46, bem como Certidões a fls. 38, 41/42 e 47/48. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se os réus da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas - de que trata o art. 29 do Código Penal - com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...) (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...) (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...) (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que os acusados exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse possível verificar que o tráfico não seria exercido pontualmente, tampouco foram localizados instrumentos de preparação ou anotações de contabilidade, revelando o caráter não episódico da traficância. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre os réus, imperiosa a absolvição deles no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 31/34), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo auto de constatação preliminar (fls. 20/21), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 108/116) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente. Vejamos: O réu ALEF, em solo policial (fls. 25), manteve-se em silêncio. Em juízo, o réu disse que a droga que estava com ele era para o próprio uso. Nega que estivesse traficando. Não sabe a quem pertencia a droga encontrada em sua casa. Não confessou o tráfico para os

policiais. Não sabe porque seu irmão disse que todos estavam traficando. Trabalha de servente. É solteiro. Nunca foi processado. Por sua vez, o réu GUSTAVO, em solo policial (fls. 26), manteve-se em silêncio. Em juízo, disse que estava na padaria tomando uma coca quando foram abordados. Não estava traficando. O entorpecente encontrado em sua casa pertencia a ele, para o uso. Não estava traficando na padaria. Seus irmãos não estavam traficando na padaria mas os papelotes de cocaína encontrados em sua casa eram deles para fins de venda. Trabalha como servente. Não é casado. Nunca foi processado. Apenas confessou o trafico porque os policiais ameaçaram prender sua mãe. Alef é usuário de droga, mas nunca foi internado e acha que ele não faz tratamento em clinica de saúde mental. Finalmente, o acusado GIOVANI, em solo policial (fls. 27), manteve-se em silêncio. Em juízo, disse que estava traficando porque tem filho e estava desempregado e tem filho pequeno e precisava comprar leite. Começou há uma semana. Seus irmãos também estavam vendendo entorpecentes. Tem 04 filhos e 03 moram com ele. Nunca foi processado. É usuário de entorpecentes. Não sabe dizer se Alef é usuário de drogas. É usuário de cocaína. Nunca foi internado, nunca passou pelo Cras. Depois da audiência de custódia está trabalhando de servente. Os policiais primeiro passaram em sua casa e depois foram até a padaria e disseram que se eles não assumissem a droga levariam sua mãe presa. Verifica-se em relação aos depoimentos dos réus ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que os réus teceram versões contraditórias. Enquanto Giovani confessou o trafico e delatou a participação dos seus irmãos, Gustavo e Alef negaram a pratica do crime, alegando que eram apenas usuários. Gustavo disse ainda que apenas confessou aos policiais sob a ameaça de que sua mãe fosse presa. A negativa dos réus Gustavo e Alef não prosperam por serem absolutamente inconsistentes e desacompanhadas de qualquer lastro probatório. Vejamos: O Policial Militar Gregori Moraes de Oliveira, em sede policial (fls. 22), declarou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento quando visualizaram ALEF, GIOVANI e GUSTAVO em atitude suspeita no interior da padaria Sete (Rua Sete de Setembro, 604), sendo os três alvos de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Em revista pessoal em ALEF, foi localizado em sua carteira 03 porções de cocaína embaladas a vácuo e um ependorff com a mesma droga, bem como R\$ 2,00 e um aparelho celular Motorola. Com GUSTAVO, foram localizados R\$ 10,00 e um celular "Read Mi". Com GIOVANI, foram localizados R\$ 60,00. Indagados, os três admitiram estar vendendo drogas, sendo que GUSTAVO relatou que em sua residência (Rua Joaquim de Paula Arruda, 100) haviam 22 porções de crack escondidas na janela da cozinha e R\$ 20,00 sobre o balcão. Já GIOVANI relatou que na garagem haviam 10 ependorffs contendo cocaína e mais 8 porções da mesma droga embalada a vácuo. Conforme os relatos, tais drogas foram localizadas. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento no dia dos fatos, sendo que já tinham recebido informações de que os irmãos estavam fazendo o trafico na praça Ayrton Senna. Visualizaram os réus e os abordaram. Com Alef foram encontradas 3 porções de cocaína, com Gustavo R\$10 reais e um celular e com Giovani R\$60,00. Na casa dos reus na garagem da casa foram encontradas porções de cocaína e e na janela outras porções. Os réus não alegaram que a droga era para uso, não tinham apetrecho para uso da droga e não aparentavam estar sob efeito de substancia entorpecente. Convergingo em mesmo sentido, o também Policial Militar Ramon Fernandes Assunção Junior, em sede policial (fls. 23/24), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, a testemunha disse que há alguns dias tinham denuncias de moradores de bairro de que os três irmãos estavam comercializando entorpecentes e no dia dos fatos houve mais uma denuncia, mencionando o nome de Gustavo. Vizualizaram os réus que apresentaram atitude suspeita. Com Alef foi encontrado em sua carteira 3 porções de cocaína embaladas a vácuo e indagados individualmente todos confessaram o trafico e disseram que na casa deles haveria mais drogas e apontaram os lugares. Com Gustavo foi localizado R\$10,00 e um celular. Com Giovane havia R\$60,00. As denuncias datavam de 15 dias da data dos fatos. Conheceu os réu em virtude dessas denuncias. Nenhum dos réus alegou que a droga era para uso, não traziam consigo nenhum apetrecho para uso da droga e não aparentavam estar sob efeito de substancia entorpecente. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que

nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que os acusados traziam consigo e guardavam substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos agentes de segurança, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas com o acusado ALEF e o restante na casa de GUSTAVO, onde esse e GIOVANI indicaram, bem como a confissão informal de todos os réus; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 108/116), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes; e 3) a confissão do réu Giovani de que tanto ele como os irmãos estavam traficando. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; e 4) a informação dos policiais, de que, informalmente, os acusados confessaram a prática do tráfico de drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas,

cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTCrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 108/116) e demonstrado que os réus incorreram em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – guardar e trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que os réus perpetraram o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis a todos. Fixo, portanto, a pena-base deles no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, observo que, a despeito dos acusados ALEF e GUSTAVO possuírem menos de 21 anos quando dos fatos, deixei de aplicar a atenuante de menoridade relativa, já que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Mantenho, pois, inalterada a pena de todos. Em relação a Gioavni, pelas mesmas razões acima, deixara de incidir a atenuante da confissão. Em terceira fase, presentes os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/2, patamar aquém do máximo legal em virtude da quantidade e diversidade de entorpecentes traficados, bem como pelo concurso de agentes para a empreitada criminosa. Nessa esteira, fixa sua pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a mingua de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento no artigo 33, § 3º, c.c. artigo 59, inciso III,

ambos do Código Penal, determino que os réus iniciem o cumprimento da pena no regime semiaberto, em virtude da quantidade e diversidade de entorpecentes traficados. Essas mesmas razões, obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A quantidade de pena inviabiliza a aplicação do sursis. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para: 1) condenar os réus GIOVANI KENNEDY SANTOS, ALEF BATISTA DOS SANTOS e GUSTAVO AUGUSTO DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 2) absolver os acusados da imputação de prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Defiro o Apelo em Liberdade aos réus, na medida em que permanecem inalteradas as razões que possibilitaram aos acusados responderem esse feito soltos (fls. 55/58). Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isentos os acusados do pagamento das custas processuais, concedendo-lhes os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se os réus para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 92) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 92,00 - fls. 149/151), pois comprovada sua proveniência criminoso, em favor da união, apropriados ao Funad (§1º do referido art. 63). Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP". Pelos Defensores dos réus foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelos réus, saindo os Defensores, desde já, intimados a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeçam-se as competentes certidões de honorários (fls. 128/130). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA